

저작물 저작재산권 양도 계약서

저자(이하 '양도자' 라 한다)는 본 논문에 대한 저작재산권 전부를 아래와 같이 국립문화유산연구원에게 양도한다.

□ 저작물 표시

○ 저작물명

국문 제목:

영문 제목:

○ 대상 저작물 상세정보: 『헤리티지: 역사와 과학』 학술지 게재 논문

□ 양수자

○ 기관명: 국립문화유산연구원

○ 주 소: 대전광역시 유성구 문지로 132

□ 양도자

○ 대표연락처:

저자	이 름	소 속	주 소	동의 서명
제1저자				(인)
제2저자				(인)
제3저자				(인)
제4저자				(인)
제5저자				(인)

□ 저작권의 양도 내용

제1조 (공통) '양도자' 는 본 계약 체결 후 '양도자' 가 제작한 저작물(논문, 도면, 사진)에 대한 저작재산권 일체(복제권, 공연권, 공중 송신권, 전시권, 배포권, 대여권 등) 및 2차 저작물 작성권을 '국립문화유산연구원' 에게 양도한다.

제2조 (양도자의 권리 행사)

- ① '양도자' 는 본 논문의 내용으로 특허권 출원, 실용신안권 출원, 디자인권 설정 등록, 상표 설정 등록을 할 수 있다. 양도자는 이 경우를 제외하고는 본 논문을 상품화하기 위하여 논문에 대한 권리를 영리단체에 양도할 수 없다.
- ② '양도자' 는 교육 또는 개인의 연구 등 개인적인 목적으로 사용하기 위해 논문의 전부 또는 일부를 복제하고 배포할 수 있다.
- ③ '양도자' 는 논문의 전부 또는 일부를 본인의 개인 웹사이트, 양도자가 소속된 기관 및 단체의 웹사이트, 연구비를 지원한 단체의 웹사이트에 게재하고 배포할 수 있다.

제3조 (보증 및 책임)

- ① 본 동의서에 서명함으로써 '양도자' 는 다음 사항에 보증한 것으로 본다.
 1. '양도자' 는 본 논문에 실질적이고 지적인 공헌을 하였으며 논문의 내용에 대하여 공적인 책임을 공유한다.
 2. 논문이 기존에 다른 곳에 공표되지 않았으며 본 학술지에만 제출한 것이다.

3. 논문 내용에 타인을 비방하거나 불법적 문장이 없으며, 타인의 권리를 침해하거나, 피해를 입힐 수 있는 내용이 포함되어 있지 않다.

4. ‘양도자’가 본 저작물을 작성하기 위하여 제3자의 저작물을 이용한 경우, 그 권리자에게 이용허락을 받거나 적법한 인용의 범위 내에서 출처를 표시하고 이용한다.

② ‘국립문화유산연구원’이 해당 산출물을 이용함에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 본 저작물의 내용이 학회 또는 제3자의 권리를 침해하여 저작권에 대한 문제가 발생으로 손해를 끼친 경우에는 ‘양도자’가 이에 대한 법적 책임을 진다.

③ 본 저작물의 결과로 창작된 사진 또는 특정 인물의 초상이 포함된 경우(제작에 협력할 것을 약정하지 아니한 자가 출연하는 경우를 포함한다), ‘양도자’는 그 촬영에 관한 동의(해당 저작물의 제3자 이용에 관한 사항을 포함한다)를 득하여야 하며, 해당 저작물의 이용에 관하여 민·형사 상 분쟁이 발생할 경우 ‘양도자’가 이에 대한 법적 책임을 진다.

제4조 (재사용정책) 공공누리(제4유형)  및 CCL라이선스  : 저작자표시-변경금지(BY-ND-NC)

①  ,  저작자의 이름, 출처 등 저작자를 반드시 표시

②  ,  상업적 이용 금지

③  ,  변형 등 2차적 저작물 작성 금지

제5조 (저작권재산권의 이전등록) ‘양도자’는 본 저작물에 대한 저작권재산권의 이전 등록을 할 수 있으며, 국립문화유산연구원의 요청이 있는 경우 ‘양도자’는 등록에 필요한 서류 등을 지체 없이 제공하는 등 일체의 협력을 다하여야 한다.

제6조 (저작인격권 유보) 국립문화유산연구원 및 저작권법 제24조 2에 공공저작물을 자유롭게 이용하는 제3자가 해당 저작물을 활용함에 있어서 그 행위의 성질 및 정도에 비추어 사회통념 상 저작자의 명예를 훼손하는 경우가 아닌 한 ‘양도자’는 저작인격권을 행사하는 데 있어서 그 권리가 유보(제한)된다.

제7조 (저작자의 권리변동사항) ‘양도자’는 본 계약 이전에 위 저작물에 대하여 제3자에게 질권을 설정하였거나 저작권재산권의 일부 또는 전부를 양도·이용허락을 한 사실이 있어서는 아니되며, 이로 인해 손해가 발생하였을 경우 ‘양도자’는 배상할 책임을 진다.

제8조 (분쟁해결 및 관할법원) 본 계약과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생할 경우 ‘양도자’와 ‘국립문화유산연구원’은 제소에 앞서 저작권심의조정위원회의 조정을 받도록 한다. 만약 조정에 이견이 있어, 소송이 제기될 경우에는 대전지방법원을 제1심 관할법원으로 한다.

제9조 (계약의 해제) ① ‘양도자’ 또는 ‘국립문화유산연구원’은 다음과 같은 사유가 발생한 경우 본 계약을 해제할 수 있다.

1. 자신 또는 상대방에 대하여 주요재산에 대한 보전처분결정 및 강제집행, 국세 또는 지방세의 체납절차, 회사정리, 기타 본 계약을 수행하기 어려운 중대한 사유가 발생하는 경우
2. 상대방이 정당한 사유 없이 본 계약을 위반하여, 서면으로 그 이행을 최고하고, 그 후 상당기간을 정하여 그 이행 또는 시정을 요구하였는데도 불구하고 상대방이 이행하지 않는 경우
3. 저작물의 내용에 심각한 하자가 있거나 타인의 권리를 침해하여 저작권을 양수하는 자에게 손해가 발생하는 경우

② 계약의 해제에 대한 통보는 반드시 서면으로 하여야 하며, 본 계약의 해제는 상대방에 대한 손해배상의 청구에 영향을 미치지 아니한다.